



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 975/2017

2ª Via

INICIADO:08/03/2017 12:02hs e EMITIDO:08/03/2017 17:33hs

Folha : 1

JLLPQPCBDKEEFP_ 3F5B56

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: ESTRADA DOM JOAO NERY, 4150 - LAJEADO - CEP: 08452-340
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 68 D.P. - LAGEADO

Ocorrência: 08/03/2017 às 10:30 horas

Comunicação: 08/03/2017 às 12:01 horas

Elaboração: 08/03/2017 às 12:02 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- IVAN DOS SANTOS FERMINO - Presente ao plantão - RG: 40363981-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ADEMIR FERMINO
Mãe: IVANETE DOS SANTOS FERMINO - Natural de: GUARULHOS -SP
Sexo: Masculino - Nascimento: 01/05/1988 28 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: AUTONOMO(A) - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Adornos / Peculiaridades: Tatuagem - Costas - SOL, Tatuagem
Perna Direita - TRIBAL/LETRA JAPONESA/LETRA "I"
Endereço Residencial: RUA DUARTE LEMMOS, 8 B - JD CAMARGO VELHO
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2566-6333 (Residencial)

Testemunha:

- GUSTAVO GOMES MALPIGHI - Presente ao plantão - RG: 44769716-SP
emitido em 17/05/2010 - Exibiu o RG original: Sim
Outros documentos: RE. 141942-A - Pai: JOSE OCTAVIO MALPIGHI
Mãe: ALMERINDA PIRES GOMES MALPIGHI - Natural de: SUZANO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 14/06/1989
27 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
CPF: 38656993836 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Comercial: RUA DR JOSE ARTUR DA NOVA, 917 - SAO MIGUEL - S.PAULO
SP - Empresa: 4 BAEP - Telefones: (11)2037-2219 - Vivo (Comercial)

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 975/2017

2ª Via

INICIADO:08/03/2017 12:02hs e EMITIDO:08/03/2017 17:33hs

Folha :26.

JLLPQPCBDKEEF _ ^3F5B56

Condutor:

- WAGNER JOSE DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 20264051-SP emitido em 21/09/1987 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE 886285-A - Pai: JOSE RAMOS DA SILVA
- Mãe: MARIA DE ARAUJO RAMOS - Natural de: S.PAULO -SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 09/10/1968
- 48 anos - Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: Superior completo
- CPF: 09498897840 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
- Endereço Comercial: AV DR ARTUR JOSE DA NOVA, 917 - SÃO MIGUEL - S.PAULO
- SP - Empresa: 4 BAEP - Telefones: (11)2037-2219 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Sacola - Qtde: 1 - Unidade.: Unidade
- Observações: - Pessoa relacionada: IVAN DOS SANTOS FERMINO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Qtde: 1
- Unidade.: Unidade - Marca: MOTOROLA - Observações: COR BRANCA
- Pessoa relacionada: IVAN DOS SANTOS FERMINO

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 4 - Involucro: OUTROS
- Observações:
- QUATRO EMBALAGENS PLASTICAS CONTENDO SUBSTANCIA QUE APARENTA SER MACONHA
- LACRE 0014978
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 2 - Involucro: OUTROS
- Observações:
- DUAS EMBALAGENS PLASTICAS CONTENDO SUBSTANCIA QUE APARENTA SER COCAINA LACRE
- 0014961

Histórico:

Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante, no qual figura como envolvido Ivan dos Santos Fermino, conduzido por policiais militares, cometendo a infração penal permanente de tráfico ilícito de drogas, descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ensejando o seu indiciamento e autuação em flagrante, considerando os motivos fáticos e jurídicos doravante apresentados.

Nesta data e horário, aqui compareceram os policiais militares supraqualificados, ora como condutor e 1ª testemunha o policial Wagner José da

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 975/2017

INICIADO:08/03/2017 12:02hs e EMITIDO:08/03/2017 17:33hs

2ª Via

Folha : 36
JLLPQPCBDKEEFP_

Silva e como 2ª testemunha o policial Gustavo Gomes Malpighi, e informando que, nesta manhã, por volta de 10h30, patrulhavam à serviço do 4º BAEP, quando na Estrada Dom João Neri, altura do numeral 4150, em Guaianases, nesta Capital, atentos à movimentação local, avistaram um indivíduo que descia de um transporte coletivo "lotação" e este mesmo indivíduo, ao perceber a presença policial, demonstrou claro nervosismo, o que foi percebido pela guarnição policial e o que motivou sua abordagem, não havendo resistência. O indivíduo portava cédula de identidade, sendo identificado como Ivan dos Santos Fermino. Fora revistado e, em seu poder, em uma "sacolinha plástica", o mesmo levava quatro embalagens plásticas contendo substância que aparentava ser maconha e duas embalagens semelhantes com substância que aparentava ser cocaína, além de seus documentos pessoais. Consigo ainda fora encontrado um telefone celular da marca motorola, que estava no bolso de sua bermuda. Inquirido a respeito das substâncias, confessou apenas que estaria realizando o seu transporte, a fim de pagar uma dívida de seu irmão que encontrava-se preso e nada mais revelou quanto a procedência e o destino que daria àquelas substâncias. A seguir fora conduzido a presença desta Autoridade Policial.

O acusado, inquirido a respeito dos fatos, alegou que nunca havia traficado antes e, quanto aos fatos aqui tratados, confirmou que tem um conhecido de vulgo "neguinho", o qual lhe procurou e lhe ofereceu um "serviço", pelo qual ganharia a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais). Este "serviço" consistia em efetuar o transporte de drogas de um local a outro. Que neguinho lhe disse que deveria apanhar as drogas na Estação Guaianases de Trens, junto da catraca, de uma outra pessoa. Neguinho lhe passou um prefixo de telefone para o contato com esta pessoa. Lá chegando o interrogado telefonou para aquele prefixo, uma mulher o atendeu e ele disse que estava a esperando junto da catraca; logo ali surgiu uma mulher que, sem nada lhe dizer, lhe forneceu as embalagens com as drogas e se retirou, sem se identificar. Que o interrogado também se retirou do local e apanhou uma lotação para voltar para sua casa, onde aguardaria novas ordens. Segundo Neguinho já havia lhe dito, essa droga deveria ser levada pelo interrogado, até a Estação de Trens de Ermelino Matarazzo, onde uma outra pessoa a apanharia. Inquirido sobre o numero do prefixo fornecido por Neguinho para o contato com aquela mulher desconhecida, o interrogado disse que o apagou de seu telefone. Inquirido sobre dados qualificativos tanto de "Neguinho", como daquela mulher e do outro contato que teria em ermelino matarazzo, o interrogado alegou desconhecer. Alega desconhecer também o local onde "neguinho" possa ser localizado; que realmente tem um irmão que está preso no cdp de Mogi das Cruzes-SP, mas nega que o "serviço" de transportar drogas, seria para pagar dívidas de seu irmão na "cadeia". Nunca foi preso, porém se envolveu em ocorrência de porte de drogas. Hoje usou cocaína. Por fim, perguntado se tem

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 27

24

Dependência: 68º D.P. LAGEADO

Boletim No.: 975/2017

INICIADO:08/03/2017 12:02hs e EMITIDO:08/03/2017 17:33hs

2ª Via

Folha :46.
JLLPQPCBDKEEFP_

alguma reclamação para apresentar sobre a conduta dos policiais militares, disse que não.

Esta autoridade, após ouvir as versões dos policiais, bem como a versão do acusado, determinou a apreensão das substâncias, as encaminhando à exame pericial de constatação e, após o seu resultado, conforme laudo SM-0529/2017, que resultou **positivo para cocaína, na quantidade de 198,9g** (cento e noventa e oito gramas e nove decigramas) e **tetrahidrocanabinol, na quantidade de 183,9g**, (cento e oitenta e três gramas e nove decigramas), cujas substâncias estão previstas na Portaria SVS/MS nº 344/1998, de 12/05/1998, ratificando a dação de voz de prisão antes dada pelo policial militar condutor, determinando a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante delito contra o indiciado Ivan dos Santos Fermino, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com todas as demais peças e comunicações a respeito.

In fine, considerando a natureza do delito, circunstâncias da prisão e as consequências nefastas provocadas à coletividade, doravante, visando resguardar a Saúde Pública e reflexamente a Segurança Pública e a Credibilidade da Administração da Justiça, REPRESENTAMOS PELA CONVERSÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 282, parágrafo sexto, 310, inciso II, 311, 312 e 313, todos do Estatuto Processual Penal, cujos pressupostos legais estão acima demonstrados. Nm

Exames requisitados: IC-IML
Provas colhidas: TESTEMUNHAL E PERICIAL
Solução: BO PARA FLAGRANTE

FLÁVIO CARINI
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

MOISES LEITE TAVARES
DELEGADO DE POLÍCIA

68º D.P. LAGEADO

Endereço da delegacia : R JOAO DA SILVA AGUIAR, 850 - LAGEADO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6557-7966

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ELISABETE DE CAMPOS, liberado nos autos em 20/03/2017 às 19:22.
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0017403-36.2017.8.26.0050 e código 3F5B56.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0017403-36.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **IVAN DOS SANTOS FERMINO**

Juiz de Direito: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

IVAN DOS SANTOS FERMINO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 08 de março de 2017, por volta das 10h30min, na Estrada Don João Nery, altura do nº 4150, Lageado, nesta Capital, portava, para posterior entrega a terceiros, 4 (quatro) invólucros plásticos contendo 183,9 (cento e oitenta e três gramas e novecentos miligramas) de maconha, bem como 2 invólucros plásticos contendo 198,9 (cento e noventa e oito gramas e novecentos miligramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local quando avistaram o acusado descendo de um coletivo, e ao perceber a presença dos policiais, demonstrou nervosismo, momento em que foi abordado.

Em revista pessoal, foram encontradas as drogas descritas, bem como um aparelho celular. O réu foi preso em flagrante (fls. 02/03), confessando no Distrito Policial que estaria transportando as drogas e que receberia a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) pelo serviço.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

5ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia (fls. 74/76), sendo o relativo Mandado de Prisão devidamente expedido e cumprido (fls. 78/79).

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2017.

O acusado foi regularmente citado (fls. 114).

Na fase de instrução criminal, realizou-se a oitiva de duas testemunhas de acusação e interrogatório da Ré.

Ao final, o Ministério Público pugna pela condenação. Já a d. defesa, milita pela absolvição por insuficiência probatória. Faz pedidos subsidiários quanto a aplicação da pena, regime de cumprimento e recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A acusação é procedente.

A materialidade decorre do boletim de ocorrência de fls. 24/27, do auto de exibição e apreensão de fl. 28/29 e do laudo pericial de fls. 120/122. A autoria é incontestada e decorre da prisão em flagrante, narrativa dos policiais e confissão do acusado.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

O policial militar Gustavo Gomes Malpighi disse que estavam em patrulhamento e avistaram o Ivan descendo de uma 'van'. Abordaram-no e na sacola que ele possuía havia invólucros cilíndricos com entorpecente. Questionado pelo MP disse que o réu não tinha dinheiro. A abordagem ocorreu pelo nervosismo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do acusado ao notar a viatura. O acusado disse que levaria a droga para o centro de São Miguel para uma pessoa levar para um presídio. Havia um celular com o acusado. Tratava-se de maconha e cocaína em porções. Questionado pela Defesa respondeu que havia 5 invólucros cilíndricos de maconha e cocaína. O réu não falou se usava drogas.

O policial Wagner José da Silva confirmou a versão de seu colega de profissão na íntegra.

Interrogado, o réu confessou os fatos, prestando muito semelhante à que deu na delegacia de polícia.

Com efeito, após análise de todos os elementos de prova dos autos, não existem dúvidas quanto à procedência da tese acusatória.

Apreendeu-se quantidade relativamente expressiva de dois tipos de droga. O réu confessou que receberia R\$ 200,00 para transportar a droga de uma estação de trem a outra.

Não existem dúvidas de que tamanha quantidade de drogas destinava-se a entrega a terceiros, considerando-se ainda que o réu sequer cogitou de se auto declarar usuário.

Resta, assim, a fixação da pena.

Critérios para a fixação da pena

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios a serem utilizados para a dosimetria. Desde já sublinho que se trata de uma linha geral a ser seguida, um norte para os casos mais corriqueiros, e que, a depender de determinadas peculiaridades a serem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mencionadas, pode ser modificada, sempre de forma fundamentada.

De início, friso que o critério a ser explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (veja-se o julgamento do HC 325961/RJ, QUINTA TURMA, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/08/2016).

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à pena mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculado sobre o intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. O cálculo é feito a partir do máximo de pena possível, subtraindo-se o mínimo; com o resultado, calcula-se um oitavo para cada circunstância desfavorável ao réu.

Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 7 anos e máxima de 15 (como ocorre com o tipo previsto no art. 157, § 3º do Código Penal), deve-se subtrair o máximo (15 anos) do mínimo (7 anos), chegando-se ao intervalo que será o parâmetro para o cálculo do valor de cada circunstância (oito anos). Portanto, nesse caso, a cada circunstância negativa somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena será de 7 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 15 anos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Como dito, tal procedimento tem a vantagem de ser proporcional à valoração estipulada pelo legislador com o mínimo e máximo de pena - o que permite um maior controle sobre a fixação da pena para as partes. Evita também indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do *caput* e do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Observo novamente que, diante de casos excepcionais, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena. O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (o mesmo valendo para as demais fases).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, também via de regra, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase relevância sobre a precedente. As circunstâncias do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, em virtude da variedade e quantidade de drogas, exaspero a pena em 1/8, fazendo com que chegue a 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, a confissão do réu faz com que a pena retorne ao mínimo, diante do enunciado da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidente o redutor previsto no § 4º do art. 33, em seu patamar máximo, que faz a pena atingir 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tendo em vista a primariedade do acusado, bem como a circunstância de que estava traficando de forma absolutamente eventual, apenas por dificuldades financeiras, entendo, excepcionalmente, aplicável a substituição de pena ao caso. A substituição deve ser reservada para os casos em que o agente revele grande possibilidade de reinserção social sem que seja apenado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

com a pena privativa de liberdade. A meu ver, é o caso dos autos, no qual o réu apenas traficava para resolver uma situação de desemprego momentâneo, e em apenas um dia. Ao que tudo indica, a prática do crime foi fato isolado em sua vida.

Substituto, assim, a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária no valor de R\$ 937,00, que poderá ser feito em até 5 parcelas iguais. A primeira parcela deve ser paga no máximo até dois meses após o trânsito em julgado da condenação.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, fixo como regime inicial para cumprimento de pena o **semiaberto**, conjugando-se elementos como as circunstâncias judiciais (quantidade e variedade de droga), a quantidade de pena aplicada, a primariedade do acusado e a confissão.

Diante do exposto, julgo **PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal e **CONDENO** o réu **IVAN DOS SANTOS FERMINO**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, com aplicação do § 4º do mesmo artigo, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial **semiaberto**, e ao pagamento de 166 dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existirem razões para sua exacerbação. **SUBSTITUO** a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: i) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de trabalho para cada dia de pena (detráído o período que o acusado ficou preso) a ser cumprida na forma determinada pelo juízo das execuções criminais e ii) pagamento de pena pecuniária no valor de R\$ 937,00, que poderá ser feito em até 5 parcelas iguais; a primeira parcela deve ser paga no máximo até dois meses após o trânsito em julgado da condenação.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Expeça-se



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
5ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

alvará de soltura.

Condeno o réu ao pagamento das custas em 100 UFESPs.

Decreto o perdimento dos valores e aparelho celular encontrados com o réu em favor da União.

Após o trânsito em julgado devem ser feitas as comunicações ao IIRGD e Justiça Eleitoral.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 26 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**